

1500227-52.2021.8.26.0236

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOAO MARCOS CANDIDO DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOÃO MARCOS CANDIDO DA COSTA como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Da inicial, retiro que o denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500227-52.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500227-52.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOAO MARCOS CANDIDO DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOÃO MARCOS CANDIDO DA COSTA como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Da inicial, retiro que o denunciado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas na cidade de Ibitinga. Ocorreu que, na data dos fatos, policiais militares patrulhavam pelas imediações quando avistaram o denunciado fazendo contato com um indivíduo em uma motocicleta. Ao avistarem a viatura, ambos evadiram, sendo que JOÃO MARCOS fugiu a pé. Ao ser seguido pelos policiais, o denunciado foi abordado e submetido a busca pessoal. No bolso da bermuda de JOÃO, foram localizadas 20

porções de eppendorfs contendo cocaína e 08 porções de maconha, em saquinho transparente, além de R\$ 87,00 em dinheiro. Na ocasião, JOÃO disse para os policiais que vendia as drogas por R\$ 10,00 cada porção. Em solo policial, JOÃO declarou que as drogas eram destinadas a seu consumo pessoal (fls. 08).

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, dos autos de constatação preliminar (folhas 13/14, 21 e 23), do BO de folhas 17/19, do auto de exibição de folha 20 e dos laudos de folhas 114/16 e 117/19.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Em interrogatório, o réu admitiu que tinha com ele a droga apreendida, mas disse que a usaria e negou que estivesse vendendo-a (está com 19 anos. Trabalha em bicos gerais. A droga apreendida era para seu próprio uso. O dinheiro era para comprar bebida. Era usuário. Negou ter admitido a traficância informalmente. Na época trabalhava como servente. Na época, ganhava cerca de R\$ 1.800,00/mês. Pegou a droga do motoqueiro).

A negativa do crime, porém, diverge da prova produzida.

A começar, relembro que o depoimento militar tirado em juízo consignou que a PM estava a patrulhar em conhecido ponto de tráfico ao que notou que o réu, à pé, interagiu com um piloto de uma moto. A dupla, quando viu a polícia, empreendeu fuga. Os militares, porém, conseguiram apenas abordar o acusado. Com ele, houve o encontro do tóxico e do dinheiro apreendidos e apresentados em caderno. Informalmente, o acusado admitiu a narcotraficância.

Não se pode ter dúvidas. O acusado tinha com ele a droga e o dinheiro apreendido; a tese de que a droga era para seu próprio consumo não convence em absoluto.

A uma, o réu foi encontrado pela polícia, parado, à pé, em conhecido ponto de tráfico desta pequena comarca, em plena noite (a ocorrência se deu às 20h20).

A duas, foi vista a interação entre ele e um motociclista (o qual evidentemente, estava a circular com o veículo, o que denota que, em verdade, o piloto da moto era o usuário que estava, veja-se, a comprar o tóxico, do denunciado).

A três, com o agente, houve o encontro de dinheiro em notas picadas (R\$ 87,00).

O réu justificou tendo dito que se tratava do "troco" da compra do entorpecente.

A escusa não convence.

O requerido se declarou, na época dos fatos, desempregado (folha 08); ainda que tenha dito, em audiência, que a quantia derivou de trabalho honesto, não fez prova desse alibi (ônus que lhe incumbia - art. 156, do CPP), bastasse aqui que trouxesse

o tio como testemunha, pessoa para quem disse que trabalhava.

A quatro, informalmente, o acusado admitiu à polícia a traficância, com ricos detalhes (o que denota a veracidade desta circunstância), notadamente de que venderia a porção a R\$ 10,00.

A cinco, houve diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), prontas para a venda, em considerável volume.

Neste ponto, oportuno mencionar os ensinamentos no brilhante voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro, nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011:

“Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). (grifos nossos).

Da mesma obra, retiro que basta 0,33 gramas de maconha para que o usuário tenha uma overdose.

Ou seja, o volume de cocaína apreendida é 746 vezes maior do que o mínimo para overdose; o de maconha, 24,24 vezes, de modo a ser lícito concluir-se de que estamos a versar de efetivo tráfico de drogas

Aliás, ainda quanto à maconha, relembro dos ensinamentos de Carlos Fernandes Sandrin e Jaques de Camargo Penteado (Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994, p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g, com isso, as 8 gramas apreendidas seriam suficientes para a confecção de mais de mais de 10 “fininhos”, que serviriam para o consumo de diversos usuários.

Trago como precedentes, para ilustrar o que ora afirmo os seguintes julgados: TJSP; Apelação Criminal 0001115-61.2017.8.26.0616; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020 e TJSP; Apelação Criminal 1501273-67.2018.8.26.0079; Relator (a): Luiz Antonio Cardoso; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

Desta sorte, pautado no art. 28, §2º, da LD, interpretado a contrário senso, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, de que o denunciado incorreu no crime de tráfico (art. 33, da LD).

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena em virtude da natureza de parte da droga apreendida (cocaína), tóxico altamente lesivo e viciante (art. 42, da LD).

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias e 571 dias-multa.
Na segunda fase, não depreendi agravantes.

Temos a atenuante da menoridade relativa, já que o denunciado nasceu em 21/07/2002 (folha 10).

A pena intermediária fica em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na última fase, não depreendi causa de aumento de pena.

Temos a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da LD, já que o réu, na época dos eventos, era primário, ostentava bons antecedentes (fls. 30/33) e não há indiciativo de que estava inserido em atividade criminosa ou em organização criminosa.

Pena final em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa.

O regime inicial será o aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 10 dias multa e por uma restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana.

Prejudicada a sursis.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO JOÃO MARCOS CANDIDO DA COSTA como incurso no art. 33, §4º, da LD, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime aberto, e 166 dias multa. Substituo a pena privativa de liberdade por 10 dias multa e por uma restritiva de direito, consistente na limitação de fim de semana. O valor do dia multa será o mínimo legal.

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Concedo ao requerido os benefícios da justiça gratuita. Observe-se.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.

Esta sentença foi lida e publicada em audiência.

Ibitinga, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA